O Caminho da Compra Pública

Guia prático para Requisitantes: Passo a passo da demanda ao contrato sob a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21).

Planejamento, Agilidade e Conformidade.

Gemini Notebook

A Antiga Lógica - Lei 8.666

A Lei 14.133 eleva o planejamento a um princípio jurídico. O papel do requisitante não é mais 'pedir algo', mas desenhar a solução.

A Nova Lógica - Lei 14.133

ALERTA TCU:
Falta de planejamento é a principal causa de compras fracassadas, superfaturamento e paralisação de serviços. O sucesso da licitação é definido antes dela se tornar pública.

Gemini Notebook

O Mapa da Contratação Pública (Visão Geral)

Se a Fase Preparatória for bem-feita, a fase de seleção flui rapidamente no sistema Compras.gov.br.

Fase 1: Preparatória (Planejamento)

70% do esforço. Protagonista: Requisitante.

- DFD
- ETP
- TR
- Pesquisa de Preços

Fase 2: Seleção

(Mercado)

- Edital
- Lances
- Julgamento / Habilitação

Fase 3: Contratual

(Execução)

- Empenho
- Execução
- Fiscalização

Gemini Notebook

O Ponto de Partida: A Demanda e o PCA (Art. 12, VII)

Demandas dos Setores

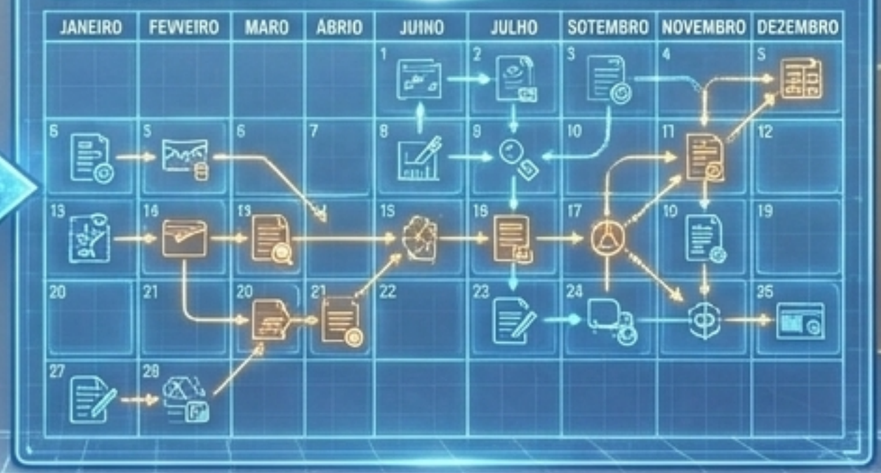
Demandas dos Setores

Demandas dos Setores

DFD
(Documento de Formalização de Demanda)

O DFD é o gatilho. Ele formaliza o que você precisa no ano anterior.

PCA (Plano de Contratações Anual)



A Regra de Ouro: Se não está no PCA do órgão, **não se compra** (salvo raras exceções justificadas).

ALERTA TCU:
Compras 'urgentes' decorrentes de desídia (falta de planejamento tempestivo) geram responsabilização do agente público. Urgência fabricada não justifica dispensa.

Gemini Notebook

O ETP: O Coração do Planejamento (Art. 18)

O ETP define se a compra é viável. É aqui que o requisitante vai ao mercado entender as opções antes de fechar a especificação.

Problema (Por quê?)

Qual a necessidade real da administração?

Solução (O quê?)

Análise de alternativas de mercado. Comprar, alugar ou fazer internamente?

ALERTA TCU:
O ETP não é uma peça de ficção ou mera formalidade preenchida "para cumprir tabela". A ausência de alternativas reais no ETP configura direcionamento ilícito da contratação.

Viabilidade (Vale a pena?)

Estimativa de custos iniciais e viabilidade orçamentária.

Sustentabilidade (Como manter?)

Análise do ciclo de vida, manutenção e contratações correlatas.

Gemini Notebook

Gestão de Riscos na Contratação (Art. 18, X)

Avaliar tudo que pode dar errado na execução e criar defesas no planejamento.

Defesa:
Exigir amostra ou garantia contratual no edital.

Defesa:
Ampliar cesta de preços com base oficial no PNCP.

ALERTA TCU:
Ignorar a gestão de riscos na fase preparatória fere o princípio da eficiência. A Matriz de Riscos deve ser um documento vivo, refletindo os gargalos reais do mercado.

Gemini Notebook

O TR: O Manual de Instruções da Compra (Art. 40)

O TR nasce estritamente a partir da solução escolhida no ETP.
É o documento que o mercado lerá para formular propostas.

Descrição rigorosa do objeto
(sem citar marca e com precisão técnica).

Modelo de execução e gestão
(Prazos, métricas, locais de entrega).

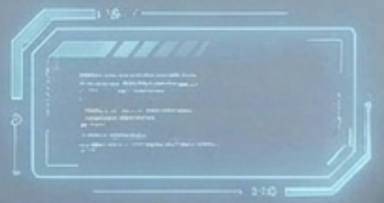
Critérios de medição e pagamento (Como o fiscal vai atestar a nota fiscal).

ALERTA TCU:
Especificações excessivas, exigência de marcas sem justificativa técnica robusta ou exigências irrelevantes restringem a concorrência e anulam o certame.

Gemini Notebook

Pesquisa de Preços: A Nova Hierarquia (Art. 23 e IN 65)

A Regra: Ligar para 3 fornecedores não é mais a regra de ouro; cruzar dados oficiais é a prioridade.



Último Recurso: Fornecedores

Pesquisa formal direta. Apenas quando bases oficiais forem insuficientes.

Base Secundária: Mercado Amplo

Mídia especializada, sites de domínio amplo.

Base Primária: Dados Governamentais

PNCP, Compras.gov.br, Painel de Preços. (Reflete a realidade de compras públicas).

ALERTA TCU:

Pesquisas viciadas, baseadas apenas em e-mails de fornecedores sem histórico com a administração, não justificam o preço estimado e caracterizam sobrepreço.

Gemini Notebook

Raio-X da Cotação com Fornecedores

Se for necessário consultar o mercado, a abordagem deve ser 100% formal e documentada nos autos para garantir segurança jurídica ao requisitante.

O Correto

- ✓ Solicitação formal com o Termo de Referência anexo.
- ✓ Prazo razoável concedido para a formulação da resposta.
- ✓ Registrar nos autos os fornecedores que não responderam.
- ✓ Justificar discrepâncias estatísticas (excluir desvios padrão absurdos).

O Errado

- ✗ Cotação informal por telefone ou WhatsApp.
- ✗ Aceitar orçamentos sem CNPJ, sem assinatura ou sem data válida.
- ✗ Usar orçamentos de fornecedores com ramos de atuação incompatíveis com o objeto.

Gemini Notebook

O Caminho da Seleção: Modalidades vs. Contratação Direta

O requisitante não escolhe a modalidade, mas o seu TR e Pesquisa de Preços determinam o enquadramento legal.

Qual é o perfil da demanda?

O ETP definiu que é um bem/serviço comum com padrões objetivos?

→ **Pregão Eletrônico**

O valor total estimado é inferior a R$ 57.208 / R$ 114.416?

→ **Inexigibilidade (Art. 74)**

O fornecedor é comprovadamente exclusivo ou artista consagrado?

ALERTA TCU:
Fracionamento de despesa (dividir uma demanda anual grande em várias pequenas para fugir do Pregão e usar a Dispensa por valor) é crime.

Gemini Notebook

A Fase Externa: O Mercado em Ação (Compras.gov.br)

O Pregoeiro/Agente de Contratação assume o protagonismo, mas o requisitante continua a postos.

ALERTA TCU:
Respostas genéricas a impugnações de licitantes ferem a transparência. O requisitante deve embasar tecnicamente as defesas do edital.

A Responsabilidade do Requisitante:
Ficar de prontidão para responder a pedidos de esclarecimento técnicos dos licitantes, analisar provas de conceito ou avaliar amostras.

Gemini Notebook

A Execução: Gestão e Fiscalização (Art. 117)

A nota fiscal só é atestada após a conferência exata do que foi pedido no TR.

O Gestor

Foca no equilíbrio administrativo, controle de prazos de vigência e formalização de modificações contratuais **(Recebimento Definitivo).**

O Fiscal Técnico
(Geralmente o Requisitante)

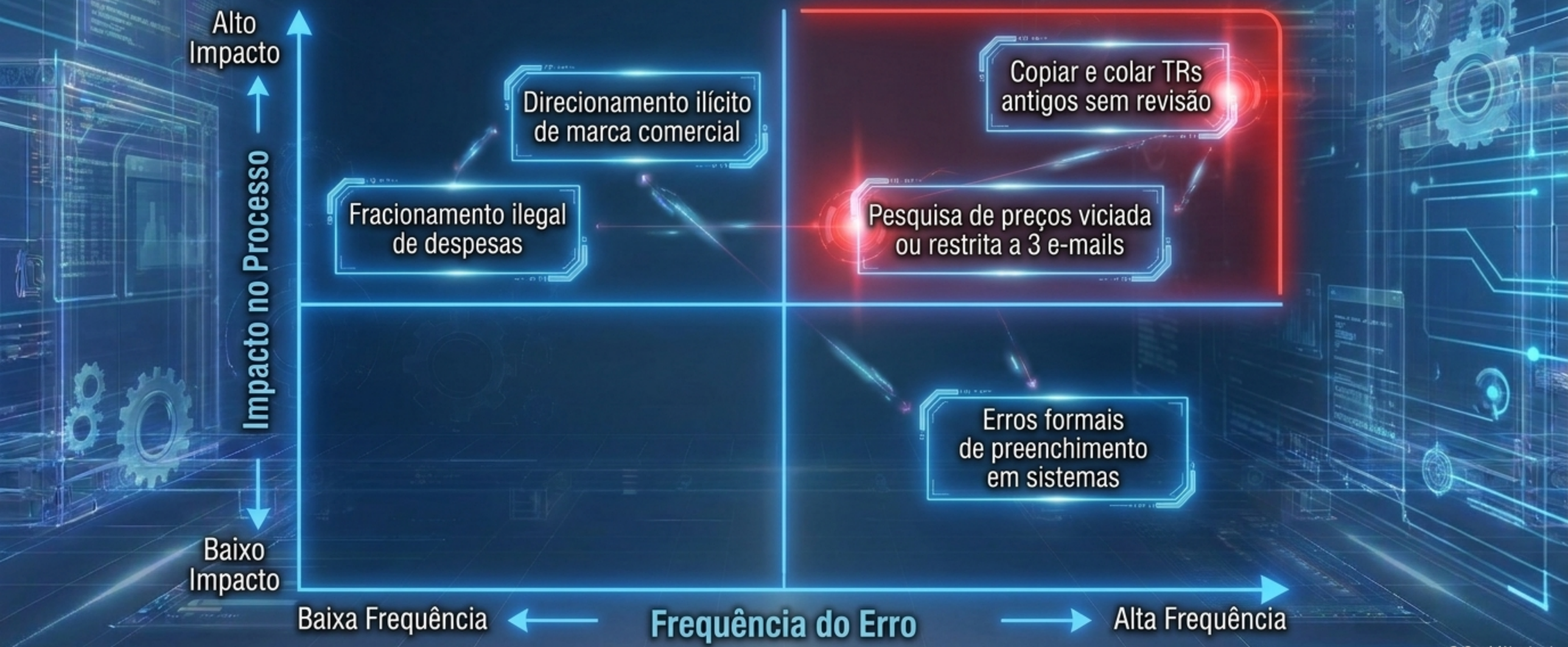
Foca na qualidade técnica, exatidão da entrega e conformidade dos materiais/serviços **(Recebimento Provisório).**

ALERTA TCU: Atestar serviço não prestado ou bem entregue com defeito gera responsabilidade solidária por dano ao erário. **O fiscal é os olhos do Estado.**

Gemini Notebook

Matriz de Falhas Críticas do Requisitante

O maior risco não está na sessão pública de lances, mas sim na mesa do requisitante.
80% das falhas apontadas pelo TCU nascem na fase de ETP e TR.



Gemini Notebook

O Ecossistema Digital de Compras

Tudo o que o requisitante escreve se torna dado aberto (Open Data) para o controle social e órgãos de auditoria.

Transparência Total: A Nova Lei é 100% digital by design. Documentos da fase preparatória, avisos de dispensa eletrônica e contratos são enviados automaticamente ao PNCP, visíveis a qualquer cidadão.

Gemini Notebook

O Checklist do Requisitante de Sucesso

A conformidade começa no planejamento da sua demanda.

- [ ] 1. Minha demanda foi planejada com antecedência e está no PCA?
- [ ] 2. O ETP prova com dados técnicos que esta é a melhor solução para o órgão?
- [ ] 3. O TR está claro, objetivo e permite ampla concorrência sem restrição de marca?
- [ ] 4. A pesquisa de preços priorizou bases oficiais (PNCP) e reflete o mercado real?
- [ ] 5. Estou pronto para fiscalizar a entrega com o mesmo rigor do que foi exigido?

Planejar bem é a garantia de comprar bem.

Gemini Notebook